

입안계획서(제6조 관련)

1. 행정규칙명

- 보세화물 입출항 하선 하기 및 적재에 관한 고시(관세청 고시 제23-51호, '23.8.25)

2. 개정사유

- 「관세법」 제140조제7항 개정사항* 및 적극행정 위원회 의결사항을 반영하고 그 밖에 제도운영상 미비점 보완

* 세관장은 관세청장이 관계부처와 협의하여 고시하는 물품으로서 하역 장소·통로 등 제한으로 사회안전·국민보건 피해 방지가 어려운 경우 하역을 제한할 수 있음

3. 주요 개정내용

가. 검사대상화물과 특송물품의 하선장소 명확화(제15조제3항)

- 검사대상화물 : 세관지정장치장 또는 세관지정 보세창고
- 특송화물 : 특송물품 통관 세관지정장치장 또는 특송업체의 자체시설

나. 「관세법」 제140조제7항에 따라 하역제한 대상물품 규정 (제16조의2 신설)

- 「폐기물의 국가 간 이동 및 그 처리에 관한 법률」 제19조에 따라 수출 또는 수입이 금지되는 폐기물
- 관계 중앙행정기관의 장이 국민건강 보호와 환경보전을 위하여 긴급한 조치가 필요하여 하역제한을 요청하는 품목

다. 항공 특송화물 입항 적재화물목록 제출시기 완화(제21조제1항)

- 항공 특송화물의 입항 적재화물목록을 항공기가 입항하기 1시간 전까지에서 30분 전까지 제출할 수 있도록 완화

* 2023년 제2회 적극행정위원회 의결사항

라. 용어 정비

- 법제처의 행정규칙 용어정비 권고사항을 반영하여 ‘선복’을 ‘적재공간’, ‘시봉’을 ‘봉인실시’, ‘선(기)용품’을 ‘선박(항공기)용품’으로 용어 정비

4. 제정·개정 조문별 법령위임근거

조문번호	법령위임근거 조항
○ 제15조	○ <u>관세법 제140조제5항</u> 세관장은 감시·단속을 위하여 필요할 때에는 물품을 하역하는 장소 및 통로와 기간을 제한할 수 있다.
○ 제16조의2	○ <u>관세법 제140조제7항</u> 세관장은 폐기물·화학물질 등 관세청장이 관계 중앙행정기관의 장과 협의하여 고시하는 물품으로서 하역장소·통로·기간을 제한하는 방법으로는 사회안전·국민보건 피해 방지가 어려운 경우 하역을 제한하고, 적절한 조치·반송을 명할 수 있다.
○ 제21조	○ <u>관세법 제135조제2항</u> 세관장은 신속한 입항 및 통관절차의 이행과 효율적인 감시·단속을 위하여 필요할 때에는 관세청장이 정하는 바에 따라 입항하는 해당 선박 또는 항공기가 소속된 선박회사 또는 항공사로 하여금 적재화물목록 등을 입항하기 전에 제출하게 할 수 있다.

5. 입안내용이 반영된 전문 및 신구조문대비표 : "붙임" 참조

6. 시행 일자 : 2024년 6월 12일